

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีการนัดสอบวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดี ผลปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีสอบผ่าน แต่มีเงื่อนไขที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขและส่งงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่าการแก้ไขงานยังไม่สมบูรณ์ จึงขอให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขและส่งงานให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทันเวลาภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอขยายเวลาส่งวิทยานิพนธ์เป็นวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีจึงทำคำร้องขอขยายเวลาโดยเสนอผ่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งได้แก้ไขวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ และได้ส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ต่อมา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีส่งวิทยานิพนธ์ล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด และเรื่องระยะเวลาการศึกษาเกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางวิชาการและอาจเป็นกรณีเลือกปฏิบัติ จึงไม่สมควรเสนอขออนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นดังกล่าว จึงไม่เสนอชื่อผู้ฟ้องคดีให้สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า การกำหนดเงื่อนไขให้ต้องเขียนและตีพิมพ์บทความก่อนจึงจะสอบวิทยานิพนธ์ได้นั้น เป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำวิทยานิพนธ์ล่าช้าจนไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันกำหนด และการไม่แจ้งผลการพิจารณาคำขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยเร็ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องส่งวิทยานิพนธ์ล่าช้าเกินจากเวลาที่กำหนด แต่อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วยืนยันตามความเห็นเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่เสนอชื่อผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่ออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงตามพฤติการณ์การศึกษาหลักสูตรที่ผู้ฟ้องคดีทำการศึกษากำหนดให้วันเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ วันสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๔๙ จึงเป็นวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับพฤติการณ์การศึกษาหลักสูตรดังกล่าวฉบับแก้ไข ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้กำหนดให้วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นวันสิ้นสุดของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ จึงเป็นการส่งวิทยานิพนธ์ในขณะที่ผู้ฟ้องคดี



ได้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาแล้ว ซึ่งไม่ชอบด้วยข้อ ๑๒^๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังเป็นการส่งวิทยานิพนธ์เมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดการส่ง วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เมื่อกำหนดการศึกษาและการส่งวิทยานิพนธ์ดังกล่าวใช้บังคับ กับนักศึกษาในหลักสูตรทุกคน จึงถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของมาตรฐานการศึกษาที่นักศึกษา ในหลักสูตรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และไม่มีการใช้ดุลพินิจเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งปฏิเสธไม่รับการส่งวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยมีเจตนาถ่วงเวลาหรือมีเหตุที่ไม่สุจริต กรณีจึงต้องถือว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับ การส่งวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่ผู้ฟ้องคดีสอบวิทยานิพนธ์ล่าช้าเป็นผลมาจากการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ฟ้องคดีต้องเขียนบทความวิจัยรวม ๒ ฉบับ ทำให้ผู้ฟ้องคดี ต้องเสียเวลาในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีสอบวิทยานิพนธ์ล่าช้า นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ฟ้องคดีต้องเขียนและตีพิมพ์บทความทางวิชาการ จากงานวิจัยนั้น เป็นการกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้เกิดมาตรฐานทางวิชาการที่เหมาะสมกับระดับ การศึกษาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๕.๑.๗^๖ ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่รับเป็น

^๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๒ นักศึกษาต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในวันที่ส่งมอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

^๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๒๕ เงื่อนไขการรับปริญญา

๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาผู้นั้นขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย หลังจากที่มาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยครบถ้วนแล้ว คือ

ฯลฯ

ฯลฯ

๒๕.๑.๗ มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยไปกว่าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ก) หลักสูตรชั้นปริญญาโทหรือปริญญาเอก แผน ก แผนการศึกษาที่เน้นวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)

ข) หลักสูตรชั้นปริญญาตรี

ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชานั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างดีพอ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะนักศึกษาจะต้องให้ความสนใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ปรากฏว่าคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเขียนบทความทางวิชาการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำวิทยานิพนธ์ที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์จนแล้วเสร็จและสามารถส่งผลงานได้ มิใช่เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติโดยปราศจากเหตุผลแต่อย่างใด อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการไปศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยนาากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา ๑ ปี เป็นการศึกษาในสาขาที่แตกต่างจากการศึกษาในหลักสูตร อันเป็นการศึกษาตามความต้องการของผู้ฟ้องคดีเอง โดยมีได้เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ในทางกลับกัน ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียเวลาในการศึกษาไปประมาณ ๑ ปี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ได้ทันภายในกำหนดการศึกษาและกำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ จึงเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบและกล่าวโทษบุคคลอื่นได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดีออกไปเป็นกรณีพิเศษ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการส่งวิทยานิพนธ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากสภาพจากการเป็นนักศึกษาไปแล้ว อันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เสนอชื่อผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๙๐/๒๕๕๙)

๖. การฟื้นฟูสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

กรณีศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์จึงได้ยื่นขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาและขอสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรเดิม โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และขอเทียบโอนรายวิชา และหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น เมื่อการลาออกของนักศึกษาคนดังกล่าวได้แนบหนังสือรับรองของผู้ปกครอง ผ่านคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ในขณะที่เดียวกันมีการตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่า นักศึกษาคนดังกล่าวมีหนี้สินติดค้างกับมหาวิทยาลัยฯ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงมีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากการเป็นนักศึกษา อันเป็นการดำเนินการ



ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ การพิจารณาให้นักศึกษาลาออกจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง การอนุมัติให้นักศึกษาลาออกถือได้ว่าเป็นการพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาแล้ว เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคนดังกล่าวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในสาขาวิชาเดิมได้เร็วกว่าการปล่อยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๔๗ และ ๒/๒๕๔๘ มีสภาพวิพาทย์ เนื่องจากมีผลการศึกษาดำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๔๙ และ ๒/๒๕๕๐ ต่อมา ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีศึกษาในชั้นปีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติในลักษณะของการขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษถึงคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ ดังต่อไปนี้ ๑. ขอลาออกจากสถานภาพนักศึกษา ๒. สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในหลักสูตรเดิมโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ๓. ขอเทียบโอนหน่วยกิตจากรหัสนักศึกษาเดิมมายังรหัสนักศึกษาใหม่ และ ๔. ขอให้ใช้สมุดบันทึกกิจกรรมเล่มเดิม โดยแนบคำร้องขอลาออก (ท.๑๓) จากการเป็นนักศึกษาเพื่อขอกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ หนังสือรับรองของผู้ปกครอง (ท.๐๓) รายชื่อวิชาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิตและสำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียน และมีหนังสือขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) ถึงคณบดีฯ จากนั้นคณบดีฯ จึงได้นำเรื่องของผู้ฟ้องคดีเสนอคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แล้วมีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากการเป็นนักศึกษา ส่วนการขอสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และคำขออื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ภายหลังจากทราบมติของคณะกรรมการประจำคณะ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องทั่วไป (ท.๐๑) ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่เป็นกรณีพิเศษต่อคณบดีฯ โดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ จะขอกลับเข้าศึกษาหลักสูตรเดิมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นนักศึกษาในสภาพตกออกซึ่งคณบดีฯ ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณา และผู้ปกครอง

ของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาโอนย้ายผู้ฟ้องคดีไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แต่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่สามารถรับโอนผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากรายวิชาและสาขาที่ผู้ฟ้องคดีกำลังศึกษาไม่สอดคล้องกับรายวิชาของสาขาที่ประสงค์จะโอนย้าย ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากการเป็นนักศึกษา จึงได้อุทธรณ์มติและคำสั่งดังกล่าว ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการส่วนทะเบียนและประเมินผลมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองของผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการประจำคณะฯ มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โดยการสมัครเข้าศึกษาในระบบคัดเลือกตรงของผู้ถูกฟ้องคดี ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีหลอกลวง จ้องลให้ผู้ฟ้องคดีลาออก โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้สมัครใจยินยอม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต้องพ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษาและไม่อาจขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาเดิมโดยไม่ต้องสอบได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีสภาพวิทยาทัศน์ในภาคการศึกษาที่ ๑/๑๕๕๐ และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐ มีหน่วยกิตสะสม ๑๒๓ หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๑.๘๙ หากจะพ้นจากสภาพวิทยาทัศน์ ผู้ฟ้องคดีจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าความเป็นไปได้ที่ผู้ฟ้องคดีจะพ้นจากสภาพวิทยาทัศน์มีน้อยมาก จึงให้คำแนะนำผู้ฟ้องคดีให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาและขอสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาและขอสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในหลักสูตรเดิม โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก พร้อมทั้งแนบคำร้องขอลาออก (ท.๑๓) และหนังสือรับรองของผู้ปกครอง (ท.๐๓) โดยยื่นผ่านคณบดีฯ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้ฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี ซึ่งต่อมา คณะกรรมการประจำคณะฯ มีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากการเป็นนักศึกษา ส่วนคำขออื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดี โดยในแบบคำร้องขอลาออก (ท.๑๓) ของผู้ฟ้องคดี คณบดีฯ ได้เสนอความเห็นในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาว่าไม่ขัดข้อง และในฐานะหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชาว่า ควรอนุญาต และในฐานะคณบดีว่า อนุญาตตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะฯ ส่วนทะเบียนและประเมินผลได้ส่งคำร้องขอลาออกของผู้ฟ้องคดีให้หน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนี้สินติดค้างกับผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒



จึงเห็นได้ว่า การพิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดี ได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๒^{๑๑} ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว นอกจากนั้น เมื่อได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ฟ้องคดีมีสภาพวิथाทัณฑ์สองภาคการศึกษาติดต่อกันและลาพักการศึกษาสองภาคการศึกษา ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากที่ผู้ฟ้องคดีอาจต้องพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๗^{๑๒} ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฯ ภายในอีกสองภาคการศึกษา หลังจากที่ได้ลาพักการศึกษามาแล้วสองภาคการศึกษา ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การโอนผลการเรียนตามข้อ ๓๓.๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดว่า นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและกลับเข้าศึกษาใหม่ในสาขาวิชาเดิม สามารถนำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้วเทียบโอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะบดีตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะฯ และมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ๓๓.๓.๑ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามาแล้วไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้พ้นสภาพ ๓๓.๓.๒ รายวิชาเดิมที่นำมาพิจารณาเทียบโอนต้องมีผลการศึกษาในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C และจะนับเฉพาะจำนวนหน่วยกิต แต่ไม่นำมาคำนวณคิดแต้มเฉลี่ยสะสม แล้วเมื่อได้เปรียบเทียบการไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา โดยปล่อยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน เป็นต้นไปตามข้อ ๓๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฯ แล้วค่อยกลับเข้าศึกษาใหม่ในสาขาวิชาเดิมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ และขออนุมัตินำรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้วเทียบโอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตร กับการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดี

^{๑๐-๑๑} ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๓๗ ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๓๗.๑ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ขึ้นไป)

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียนเป็นต้นไป

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕๒ การลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาต้องยื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย

ลาออกจากการเป็นนักศึกษาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๔๐.๒^{๑๒} ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฯ แล้วกลับเข้าศึกษาใหม่ในสาขาวิชาเดิม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ และขออนุมัตินำรายวิชาและหน่วยกิต ที่ได้ศึกษามาแล้วเทียบโอนมาเป็นรายวิชาและหน่วยกิตในหลักสูตรแล้ว การอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดี ลาออกจากการเป็นนักศึกษาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๔๐.๒ ของระเบียบดังกล่าว ย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดียิ่งกว่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าเป็น นักศึกษาแล้วกลับเข้าศึกษาใหม่ในสาขาวิชาเดิมได้เร็วกว่าปล่อยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็น นักศึกษาเนื่องจากมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สิ้นภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน การที่รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากการเป็นนักศึกษา เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๔๐.๒ ของระเบียบดังกล่าว จึงเป็นการพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ผู้ถูกฟ้องคดี กำหนดไว้ ตลอดจนผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาในชั้นปีที่ ๖ ย่อมต้องทราบและเข้าใจกฎ ระเบียบต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นอย่างดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ย่อมมีดุลพินิจที่จะเลือกว่าจะดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ ข้อกล่าวอ้างของ ผู้ฟ้องคดีที่ว่า การยื่นลาออกจากการเป็นนักศึกษาเป็นไปโดยถูกหลอกลวงฉ้อฉลจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการพิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดี ลาออกจากการเป็นนักศึกษานั้น และไม่พิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จำต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๘๙/๒๕๕๙)

^{๑๒} ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๔๐ นอกจากการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๓๗ และ ๓๙ แล้ว นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๔๐.๒ ได้รับอนุมัติให้ลาออก	ฯลฯ	ฯลฯ
	ฯลฯ	ฯลฯ



๗. การดำเนินกิจการการศึกษา

๗.๑ การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ในการที่มหาวิทยาลัยนครพนมจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลใดได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม นั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป และเป็นผู้ที่ปราศจากข้อครหาหรือคำนิทา รวมทั้งต้องเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในสาขาวิชานั้น จนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และเป็นผู้บำเพ็ญกรณียกิจด้วยความศรัทธาและได้อุทิศตนจนเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นอเนกประการ หรือเป็นบุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือเป็นบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมหรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น แม้ในขณะที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรว่า ผู้ฟ้องคดีถูกศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ อันถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมดังกล่าว การที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมใช้ดุลพินิจเพิกถอนมติเดิมที่ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยเหตุผลและข้อบังคับดังกล่าวแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

สภามหาวิทยาลัยนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วมีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมควรได้รับปริญญาวิตยาตราตรุดษฎัฒนทิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร โดยได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการอนุมัติมอบปริญญาดังกล่าว แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมจึงขอหารือต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาถอนปริญญากิตติมศักดิ์ที่มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบให้มีการถอนปริญญากิตติมศักดิ์

ที่มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคืนสิทธิการได้รับปริญญาคุณวุฒิปันธิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ โดยวิธีการคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้ที่สมควรจะได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเห็นได้ว่า การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนหรือเกิดโดยสิทธิใด ๆ ของผู้ได้รับ หากแต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร การให้ปริญญากิตติมศักดิ์จึงเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น แม้ในการเพิกถอนปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าว จะไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติไว้ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ หากภายหลังปรากฏว่าบุคคลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้ปริญญาบัตไปแล้วนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจที่จะเพิกถอนมติเดิมที่ได้อนุมัติปริญญานั้นได้ตาม มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง^{๓๓} และวรรคสอง (๓)^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๓ คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องทำคำสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกันนั้นอีก หรือเป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจกระทำได้เพราะเหตุอื่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย

คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั้งแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ในขณะทำคำสั่งทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่คงจะไม่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้

ฯลฯ

ฯลฯ



และโดยที่ปริญญากิตติมศักดิ์เป็นปริญญาพิเศษที่ให้ไว้เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลนั้น บุคคลที่จะได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป และต้องเป็นผู้ที่ปราศจากข้อครหาหรือคำนิทา อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๗^{๑๔} ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ด้วย กล่าวคือ เป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในสาขาวิชานั้นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และเป็นผู้นำเพื่อกิจด้วยความคิดริเริ่มและได้อุทิศตนจนเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นอเนกประการ หรือเป็นบุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ หรือเป็นบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมหรือมหาวิทยาลัย ดังนั้น แม้ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ฯ ข้างต้นก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าก่อนที่มหาวิทยาลัยนครพนมจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีถูกศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุก ๒๐ ปี ในความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ อันถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งไม่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในขณะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบให้ถอนปริญญากิตติมศักดิ์ที่มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นชอบให้ถอนปริญญากิตติมศักดิ์จะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยต้องให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดังกล่าวได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ก่อนจะมีการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว แต่เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

^{๑๔} ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๗ ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ๗

๑. ๗

(๒) เป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในสาขาวิชานั้น จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และเป็นผู้นำเพื่อกิจด้วยความคิดริเริ่มและได้อุทิศตนจนเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นอเนกประการ

๑. ๗

๑. ๗

ให้ลงโทษจำคุก ๒๐ ปี เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเมื่อพิจารณาโดยสภาพแล้วเห็นได้ชัดว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีเองก็ทราบว่าคุณศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาลงโทษจริง ดังนั้น การให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ชี้แจงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานจึงไม่อาจกระทำได้ เพราะไม่เป็นประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบให้ถอนปริญญากิตติมศักดิ์ที่มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า ศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องคดีอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาจพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๒๑/๒๕๕๙)

๗.๒ การได้รับคำตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาย่อมชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ควบคุม และดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งเป็นต้นไป ดังนั้น สิทธิในการได้รับคำตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการดังกล่าวจึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่อธิการบดีมีคำสั่งแต่งตั้ง โดยคำตอบแทนที่จะได้รับพึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในเวลานั้น แม้ในเวลาต่อมาจะมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคำตอบแทนฉบับใหม่ประกาศใช้บังคับ ก็หากก่อให้เกิดสิทธิแก่บุคคลดังกล่าวที่จะได้รับคำตอบแทนในอัตราตามกฎเกณฑ์ใหม่แต่ประการใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์ในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนาง น. เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ หรือ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และของนาย ล. เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ และแต่งตั้งเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนาง ข. เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และของนาง ก. เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เมื่อนักศึกษาทั้งสองคนสำเร็จการศึกษาแล้ว สาขาการบริหารการศึกษาได้เสนอเรื่องเบิกจ่ายคำตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งว่าคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายคำตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามอัตราที่กำหนดในประกาศ



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แต่ให้เบิกจ่ายตามอัตราที่กำหนดในประกาศสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการกำกับการควบคุมและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งผ่านประธานสภาการบริหารการศึกษา ซึ่งได้มีการส่งเรื่องต่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดี ผลปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยว่า การเบิกจ่ายใด ๆ ดำเนินการอยู่ในช่วงเวลาใดให้ใช้ประกาศของเวลานั้น ไม่มีผลย้อนหลัง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามอัตราที่กำหนดในประกาศฉบับเดิมไม่ถูกต้องและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามอัตราที่กำหนดในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำปรึกษาควบคุม และดูแลการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ สิทธิที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ในฐานะประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดังกล่าวเป็นต้นไป ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ หรือวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ ประกาศสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการกำกับการควบคุมและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกจ่ายค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว แม้ต่อมาจะมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ออกมาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์

๒๕๕๐ เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกประกาศสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามระเบียบสภาพระจําสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการกำกับการควบคุม และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ และกำหนดอัตราค่าตอบแทน คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขึ้นใหม่ก็ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ หาได้ก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือค่าตอบแทน การควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งสี่คนแก่ผู้ฟ้องคดีขึ้นใหม่แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ เบิกจ่ายค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งสี่คนตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศ ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายค่าตอบแทน การควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้งสี่คน ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิด ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามฟ้องแก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๕๕/๒๕๕๙)

๗.๓ การรับรองสถานศึกษา

เมื่อการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) มีการให้คะแนนแก่โรงเรียนของผู้ฟ้องคดีเป็นไป ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กำหนด แม้จะมีบางมาตรฐานที่มีการให้คะแนนอิงเกณฑ์โดยไม่ถูกต้อง แต่เมื่อการที่ โรงเรียนของผู้ฟ้องคดีจะได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังกล่าวนั้น จะต้องปรากฏว่าโรงเรียนดังกล่าวมีผลการประเมินระดับมาตรฐานในระดับดี ไม่น้อยกว่า ๕ มาตรฐาน ดังนั้น เมื่อโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีได้คะแนนประเมินมาตรฐาน อยู่ในระดับดีเพียง ๒ มาตรฐาน กรณีจึงไม่เข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ข้างต้น การที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดย กพศ. มีมติไม่รับรอง มาตรฐานการศึกษาให้แก่โรงเรียนของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานศึกษาใช้ชื่อว่า โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) เนื่องจากกรณีโรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ของผู้ฟ้องคดีนั้น คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ทำการประเมินแล้วมีความเห็นว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่ยังไม่สามารถรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ ซึ่งทางโรงเรียนได้มีหนังสือทักท้วงผลการประเมินดังกล่าวแล้ว แต่คณะผู้ประเมินยืนยันผลการประเมินเดิม โรงเรียนจึงได้มีหนังสือถึงคณะผู้ประเมินเพื่อทักท้วงผลการพิจารณาดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบว่า ผลการประเมินของโรงเรียนได้รับการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาข้อทักท้วงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ซึ่งมีมติไม่รับรองมาตรฐานการศึกษา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีประเมินการให้คะแนนคุณภาพภายนอกของโรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ใหม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประเมินคุณภาพการศึกษภายนอกของโรงเรียนระดับอาชีวศึกษานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา (สิงหาคม ๒๕๔๕) ขึ้น โดยกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษาไว้ทั้งสิ้น ๖ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มาตรฐานนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษา มาตรฐานการบริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม และมาตรฐานการบริหารและการจัดการ ซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคำสั่งไม่รับรองมาตรฐานการศึกษาให้แก่โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการให้คะแนนผลการประเมินผิดพลาดในส่วนของมาตรฐานที่ ๑ การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งต้องเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากล รวมทั้งทวิภาคี ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ งบประมาณสำหรับวัสดุฝึกอบรมเพียงในแต่ละสาขาวิชา ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม

จริยธรรม มาตรฐานที่ ๔ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ จำนวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวด การเผยแพร่ระดับชาติ และ/หรือการใช้ประโยชน์ทางวิชาชีพของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกต่องบประมาณดำเนินการทั้งหมด และมาตรฐานที่ ๕ การบริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ประสิทธิภาพของการให้บริการทางวิชาการ

สำหรับกรณีผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ การประกันคุณภาพภายใน นั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๘^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒ วรรคสอง^{๑๗} ข้อ ๔^{๑๘} ข้อ ๕^{๑๙}

^{๑๖} พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

^{๑๗-๑๙} กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๒ ๗๗ ๗๗
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

- (๑) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
- (๒) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
- (๓) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- (๔) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- (๕) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
- (๖) การประเมินคุณภาพการศึกษา
- (๗) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
- (๘) การผุดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

๗๗ ๗๗
ข้อ ๔ ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
- (๒) กำกับ ติดตาม และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
- (๓) เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ข้อ ๕ ให้สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา



ข้อ ๖^{๒๐} และข้อ ๗^{๒๑} ประกอบกับเอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๕๓) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนในส่วนประสิทธิผลของการนำข้อเสนอแนะสู่ปฏิบัติ ซึ่งกำหนดว่า ให้รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบแรก โดยดูจากจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะแล้วประมวลว่าในแต่ละมาตรฐานมีข้อเสนอแนะรวมทั้งหมดกี่ข้อ และสาระสำคัญของข้อเสนอแนะมีอะไรบ้าง เมื่อทราบข้อมูลแล้ว ให้สำรวจดูจากรายงานการประเมินตัวเอง รายงานประจำปี และรายงานการดำเนินงานการปฏิบัติ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานปฐมภูมิว่ามีการปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างไร โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ ให้ ๑ คะแนน ถ้าสถานศึกษามีความตระหนักโดยนำข้อเสนอแนะทุกข้อจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกในมาตรฐานนั้นมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (PDCA) แล้วเกิดสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนทุกข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อมูลและสถิติยืนยันให้เชื่อมั่นได้ว่าเป็นสภาพที่เกิดขึ้นจริง ให้ ๐.๕ คะแนน ถ้าสถานศึกษามีความตระหนักโดยนำข้อเสนอแนะมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (PDCA) แล้วเกิดสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเกินครึ่งหนึ่งของข้อเสนอแนะทั้งหมด ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานข้อมูลและสถิติยืนยันให้เชื่อมั่นได้ว่าเป็นสภาพที่เกิดขึ้นจริง แต่ถ้าไม่เป็นไปตามทั้งสองกรณีข้างต้นให้ ๐ คะแนน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากคณะกรรมการประเมินฯ ได้เข้าประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ของผู้ฟ้องคดี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเห็นว่า โรงเรียนไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีหน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบด้าน

^{๒๐-๒๑} กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๖ ให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่นและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อ ๗ ให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้

(๑) เป็นแผนที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความจำเป็นอย่างเป็นระบบ และมีแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับ

(๒) กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ เป้าหมาย และสภาพความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม

(๓) กำหนดวิธีดำเนินงานที่มีหลักวิชา หรือผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนา ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

(๔) กำหนดแหล่งวิทยากรภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ

(๕) กำหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียนรับผิดชอบและดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๖) กำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

(๗) กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาสถานศึกษาซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าโรงเรียนไม่มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง อันจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งคณะกรรมการฯ ก็ได้แนะนำให้โรงเรียนปรับปรุงเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่โรงเรียนก็ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยอ้างแต่เพียงว่า โรงเรียนได้เคยผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมาแล้วถึงสองครั้ง และผู้ถูกฟ้องคดีก็เป็นผู้ประเมินในการประเมินทั้งสองครั้งดังกล่าว อีกทั้ง ครูใหญ่ของโรงเรียนยังเคยทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอกของผู้ถูกฟ้องคดีในปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ เมื่อการประเมินที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นอ้างนั้นเป็นคนละกรณีกับการประเมินในคดีนี้ และแม้จะเป็นความจริงดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างก็ตาม แต่ประสบการณ์ของครูใหญ่ดังกล่าวก็มีใช้ตัวบ่งชี้ที่จะทำให้โรงเรียนผ่านการประเมินในส่วนมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในแต่ประการใด ดังนั้นเมื่อโรงเรียนไม่มีหน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งแผนพัฒนาสถานศึกษาที่จะแสดงว่าโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมิได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ประเมินแต่ประการใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีประเมินให้โรงเรียนของผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ๐ คะแนน จึงเป็นไปโดยชอบตามหลักเกณฑ์การประเมินแล้ว

ส่วนกรณีผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา นั้น เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะซึ่งจะต้องเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อขีดความสามารถในระดับสากล รวมทั้งทวิภาคี เห็นว่า เอกสารมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ได้ให้คำอธิบายว่า ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะซึ่งจะต้องเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากลและทวิภาคี ซึ่งหมายถึงการดำเนินการของสถานศึกษาในการใช้และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะทุกด้านในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ จากการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (PDCA) โดยเทียบกับจำนวนหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา และมีสูตรการคำนวณระดับคุณภาพเป็นร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแบบฐานสมรรถนะ และมีเกณฑ์การให้คะแนนว่า คะแนนอิงเกณฑ์ ๑ คะแนน คือ น้อยกว่า ๓๗.๕ ๒ คะแนน คือ เท่ากับ ๓๗.๕ ถึง ๗๔.๙๙ และ ๓ คะแนน คือ มากกว่าหรือเท่ากับ ๗๕ และมีข้อมูลที่ต้องการรายงาน ประกอบด้วยจำนวนของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแบบฐานสมรรถนะ จำนวนของหลักสูตรทั้งหมด และร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฐานสมรรถนะ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการเข้าประเมินโรงเรียน



บริหารธุรกิจภาคใต้ของผู้ฟ้องคดี คณะผู้ประเมินฯ พบว่าอาจารย์ของโรงเรียนแต่ละคนสอนหลายวิชา และแม้ว่าอาจารย์ในโรงเรียนจะสามารถใช้เอกสารประกอบการสอนของสถานศึกษาอื่น เนื่องจากเกณฑ์การประเมินมิได้กำหนดให้ต้องใช้เอกสารการสอนที่อาจารย์ของโรงเรียนจัดทำขึ้นเองก็ตาม แต่การที่อาจารย์แต่ละคนสอนหลายวิชาจะทำให้การพัฒนาหลักสูตรการสอนเป็นไปได้ยาก ซึ่งผู้ฟ้องคดีเองก็ยอมรับว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนครูน้อย อันแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีศักยภาพจำกัดในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานตามที่รัฐกำหนดไว้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่เพียงว่าโรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรไปแล้วร้อยละ ๘๐ โดยไม่ปรากฏหลักฐานอันจะแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ว่าโรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรจริงดังที่อ้างแล้วอย่างไร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีคำนวณร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนของผู้ฟ้องคดี ได้ค่าระหว่างร้อยละ ๓๗.๕ ถึง ๗๔.๙๙ และประเมินให้โรงเรียนได้คะแนนประเมินมาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เป็นคะแนนอิงเกณฑ์ ๒ คะแนน จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินแล้ว

สำหรับตัวบ่งชี้ ๓.๖ งบประมาณสำหรับวัสดุฝึกอบรมอย่างเพียงพอในแต่ละสาขาวิชานั้น เมื่อเอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๕๓) ได้ให้คำอธิบายว่า ตัวบ่งชี้ ๓.๖ หมายถึง งบประมาณที่สถานศึกษาใช้ไปในการจัดซื้อวัสดุฝึกเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องงบประมาณดำเนินการทั้งหมด ซึ่งงบประมาณดำเนินการหมายถึง งบประมาณทั้งหมดของสถานศึกษารวมค่าเสื่อมราคา แต่ไม่รวมงบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) โดยมีสูตรการคำนวณและระดับคุณภาพที่พิจารณาจากร้อยละของงบประมาณจัดซื้อวัสดุฝึก และมีเกณฑ์การให้คะแนนว่า คะแนนอิงเกณฑ์ ๑ คะแนน คือ น้อยกว่า ๕ ๒ คะแนน คือ ระหว่าง ๕.๐๐ ถึง ๙.๙๙ และ ๓ คะแนน คือ มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ของผู้ฟ้องคดีมีรายรับจากงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินจำนวน ๒,๔๒๙,๑๔๙.๘๘ บาท และเงินบำรุงการศึกษาเป็นเงินจำนวน ๓,๓๙๑,๔๐๐ บาท รวมทั้งค่าเสื่อมราคาเป็นเงินจำนวน ๔,๗๙๘,๐๐๐ บาท โรงเรียนจึงมีงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๑๐,๖๑๘,๕๔๙.๘๘ บาท และมีงบประมาณจัดซื้อวัสดุฝึกเป็นเงินจำนวน ๔๗๑,๘๐๐ บาท เมื่อนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณตามเกณฑ์การประเมินได้ ๔.๔๔๓ ซึ่งน้อยกว่า ๕ จึงได้รับคะแนนการประเมิน ๑ คะแนน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำข้อทักท้วงของผู้ฟ้องคดีเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อทักท้วงเพื่อพิจารณาผลการคำนวณงบประมาณสำหรับวัสดุฝึกต้องดำเนินการใหม่ได้เป็นร้อยละ ๖.๖๔ จึงอนุโลมจาก ๑ คะแนน เป็น ๒ คะแนน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีประเมินให้โรงเรียนได้รับคะแนนในส่วนตัวบ่งชี้ ๓.๖ งบประมาณสำหรับวัสดุฝึกอบรมอย่างเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา ให้ได้ ๒ คะแนน จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินแล้ว

ส่วนตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑๐ ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม นั้น เมื่อเอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ได้ให้คำอธิบายว่า ตัวบ่งชี้ ๓.๑๐ ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนงานในการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการมีความหลากหลายสามารถพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้ ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สังคม มีการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่กำหนดไว้ในแผนและนำผลมาประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการครั้งต่อไป ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และมีสูตรการคำนวณหรือระดับคุณภาพว่า ระดับ ๑ คือ สถานศึกษามีการวางแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มีความหลากหลาย ช่วยพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้ ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สังคม ระดับ ๒ คือ มีองค์ประกอบตามระดับ ๑ รวมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผน และระดับ ๓ มีองค์ประกอบตามระดับ ๑ และระดับ ๒ รวมทั้งมีผลสำเร็จ ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน โดยมีรายงานผลและการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการอย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการครั้งต่อไป ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และมีเกณฑ์การให้คะแนนว่า คะแนนอิงเกณฑ์ ๑ คะแนน คือ ผลการประเมินระดับ ๑, ๒ คะแนน คือ ผลการประเมินระดับ ๒ และ ๓ คะแนน คือ ผลการประเมินระดับ ๓ จากคำอธิบายดังกล่าวเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาจะต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ ประกอบกับคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก โดยกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นนั้นจะต้องมีความหลากหลายและมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังต้องจัดให้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการอื่น ๆ ของสถานศึกษาต่อไป แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กิจกรรมส่วนใหญ่ของโรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ของผู้ฟ้องคดีเป็นกิจกรรมตามวาระและวันสำคัญทั่วไป มิใช่กิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาหรือพัฒนาความรู้ทางวิชาการแต่ประการใด อีกทั้ง การจัดกิจกรรมดังกล่าวก็มิได้มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มิได้มีการประเมินผลการจัดทำกิจกรรม กรณีจึงไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด และแม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติทุกเช้าในลักษณะให้ครูผู้สอนเป็นผู้เล่าถ่ายทอดเรื่องราวที่มีสาระ รวมทั้งสอดแทรกปรัชญาของโรงเรียนให้แก่นักเรียน อันถือได้ว่าเรื่องราวดังกล่าวประกอบด้วยความรู้ จริยธรรม และคุณธรรมก็ตาม แต่การเล่าเรื่องราวดังกล่าวก็เป็นแค่เพียงวิธีการอบรมนักเรียนวิธีการหนึ่งเท่านั้น กรณียังไม่เพียงพอจะถือได้ว่าเป็นการ



จัดทำกิจกรรมที่นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดทำกิจกรรมในลักษณะที่หลากหลายในด้านความรู้ จริยธรรม และคุณธรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละประการใด ส่วนกิจกรรมออกกำลัง เต้นแอโรบิค เต้นรำตามสมัย รำไทย รำโนราห์ ลีลาศ ร้องเพลง เล่นดนตรี เล่นละคร ที่โรงเรียน จัดขึ้นนั้น แม้จะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม แต่ก็ไม่ใช่กิจกรรมโครงการที่เน้นความรู้ จริยธรรม และคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีกเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ประเมินให้โรงเรียนได้รับคะแนนในส่วนตัวบ่งชี้ข้างต้นให้ได้คะแนนเชิงเกณฑ์ ๒ คะแนน และคะแนนเชิงพัฒนาการ ๐ คะแนน จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินแล้ว

สำหรับผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ของอาจารย์และนักศึกษานั้น ในส่วนของตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ จำนวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด การเผยแพร่ระดับชาติ และหรือการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ ของสถานศึกษา เห็นว่า เมื่อเอกสารมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมิน คุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ได้ให้คำอธิบายว่า ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ หมายถึง จำนวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ได้จัดทำหรือพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์หรือเพื่อใช้ในการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดในระดับต่าง ๆ หรือได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับชาติ และหรือได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนว่า คะแนนเชิงเกณฑ์ ๑ คะแนน คือ ๑ ชิ้น ๒ คะแนน คือ ๒ ชิ้น และ ๓ คะแนน คือ มากกว่าหรือเท่ากับ ๓ ชิ้น ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนเชิงพัฒนาการนั้น ได้กำหนดไว้ในส่วนข้อสังเกตว่า ถ้าผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ในรอบสองอยู่ระดับ ๑ ก็สามารถสรุปได้ว่า ตัวบ่งชี้ชิ้นนั้นไม่มีพัฒนาการ โดยไม่คำนึงถึง ผลประเมินตัวบ่งชี้ในรอบแรก ส่วนตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ คือ จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยปฏิบัติการของอาจารย์และนักศึกษา โดยงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน หมายถึง จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ฯลฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ของผู้ฟ้องคดีได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ ครูของโรงเรียนในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ เรื่อง ซึ่งวิทยานิพนธ์ทั้งสองเรื่อง ดังกล่าวได้ผ่านการสอบที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชในปีการศึกษา ๒๕๔๘ แล้ว และโดยที่ วิทยานิพนธ์ถือเป็นผลงานของอาจารย์ผู้สอนที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในทางวิชาชีพครู โดยเป็นเอกสารผลงานที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพราะบุคคลทั่วไปย่อมสามารถหาอ่าน เพื่อศึกษาได้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย กรณีจึงถือได้ว่าโรงเรียนมีหลักฐานที่เป็นตัวบ่งชี้ เกี่ยวกับนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาในส่วนตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ข้างต้น